

전주지방법원 2025. 2. 20. 선고 2024노1726 판결

【강제추행·성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영·반포등)】 , [미간행]

【전문】

【피 고 인】 피고인
【항 소 인】 피고인
【검 사】 강재하, 김유나(기소), 이인영(공판)
【변 호 인】 법무법인 유연 담당변호사 임대영

【대상판결】

【원심판결】 전주지방법원 2024. 11. 13. 선고 2023고단1179, 2024고단1582(병합) 판결

【주문】

원심판결을 파기한다.
피고인을 징역 1년에 처한다.
다만, 이 판결 확정일부터 2년간 위 형의 집행을 유예한다.
피고인에게 40시간의 성폭력 치료강의 수강을 명한다.
피고인에 대하여 아동·청소년 관련기관등과 장애인관련기관에 각 3년간 취업제한을 명한다.

【이유】

1. 항소이유의 요지

원심의 형(징역 1년 4개월)은 너무 무거워서 부당하다.

2. 판 단

피고인은 자신이 운영하던 가게 종업원인 피해자 심○○를 추행하였고, 이 사건 추행 범행으로 위 피해자는 상당한 성적 불쾌감을 느꼈던 것으로 보이는 점, 피고인은 위 강제추행 범행으로 기소되어 원심에서 재판을 받던 중 피해자 이○○의 의사에 반하여 성관계 동영상 촬영을 하였고, 동영상 촬영 여부에 대해 확인을 구하는 피해자를 오히려 무고 등으로 고소한다고 협박하기도 한 점, 위 피해자는 현재까지 동영상 영상 원본이 존재하는지, 이를 삭제하였는지가 확인되지 않고 있어 위 동영상의 유포에 대한 상당한 두려움 및 정신적 고통을 호소하고 있는 점, 피고인은 수사기관에서 위 범행을 부인하면서 성관계 동영상의 삭제 등에 관하여 변호인과 의논하는 등 자신의 범행을 은폐하려는 모습을 보이기도 한 점 등은 피고인에게 불리한 정상이다.

한편, 피고인이 원심에서부터 이 사건 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영·반포등) 범행을 인정하고 있고, 이 법원에 이르러 이 사건 강제추행 범행을 인정하는 점, 피고인이 이 법원에 이르러 피해자 심○○, 이○○ 와 합의하여 위 피해자들이 피고인의 처벌을 원하지 않는 점, 피고인이 동종 범죄로 처벌받거나 벌금형을 초과하는 형사처벌을 받은 적이 없는 점 등은 피고인에게 유리한 정상이다.

이러한 여러 정상을 비롯하여 피고인의 연령, 성행, 경력, 환경, 범행의 동기 및 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 이 사건 변론에 나타난 여러 양형 조건들을 종합적으로 고려하여 보면, 원심이 선고한 형은 무거워서 부당하다고 판단된다. 따라서 피고인의 양형부당 주장은 이유 있다.

3. 결 론

그렇다면 피고인의 항소는 이유 있으므로 형사소송법 제364조 제6항 에 따라 원심판결을 파기하고 변론을 거쳐 다시 다음과 같이 판결한다.

【범죄사실 및 증거의 요지】

이 법원이 인정하는 범죄사실과 그에 대한 증거의 요지는 증거의 요지 중 [2023고단1179] 사건에 ‘피고인의 이 법원 법정진술’을 추가하는 외에는 원심판결의 각 해당란 기재와 같으므로 형사소송법 제369조 에 따라 이를 그대로 인용한다.

【법령의 적용】

1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택

형법 제298조 (강제추행의 죄), 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제14조 제1항 (카메라 등 이용 촬영의 죄), 각 징역형 선택

1. 경합범 가중

형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호 , 제50조

1. 집행유예

형법 제62조 제1항 (앞서 본 양형의 이유 중 유리한 정상 참작)

1. 수감명령

성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제16조 제2항 본문

1. 공개명령 및 고지명령의 면제

성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제47조 제1항 , 제49조 제1항 , 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제49조 제1항 단서, 제50조 제1항 단서(피고인이 동종 범죄 전력이 없는 점, 피고인에 대한 징역형의 집행유예 선고, 신상정보 등록, 성폭력 치료강의 수강명령 및 취업제한명령만으로도 피고인의 재범을 방지하는 효과를 어느 정도 거둘 수 있다고 보이는 점, 그 밖에 피고인의 연령, 직업, 범행의 내용과 동기, 재범의 위험성, 공개·고지명령으로 인하여 피고인이 입는 불이익의 정도와 예상되는 부작용, 그로 인하여 달성할 수 있는 성폭력범죄의 예방 및 피해자 보호 효과 등을 종합적으로 고려하면, 피고인의 신상정보를 공개·고지하여서는 안 될 특별한 사정이 있다고 판단된다.)

1. 취업제한명령

아동·청소년의 성보호에 관한 법률 부칙(2023. 4. 11.) 제3조 , 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조 제1항 본문, 장애인복지법 제59조의3 제1항 본문

【양형의 이유】

위 제2항에서 살펴본 여러 양형 조건들을 종합적으로 고려하여 주문과 같이 형을 정한다.

【신상정보의 등록 및 제출의무】

판시 각 범죄사실에 대하여 유죄판결이 확정되는 경우, 피고인은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제42조 제1항 본문에 따라 신상정보 등록대상자가 되므로, 같은 법 제43조 에 따라 관할기관에 신상정보를 제출할 의무가 있다.

